TRIBUNAL CALIFICADOR DE ELECCIONES
CHILE

TCE/cgvm/gqa/CGVM/kmd

Santiago, cuatro de marzo de dos mil veinticinco.

VISTOS:

1°) Que, a fojas 1, el veintinueve de enero de dos mil veinticinco, reclama ante este Tribunal y a fojas 24 lo hace ante el Servicio Electoral, don Esteban Ignacio Parra Morales, administrador electoral de doña Kesia Elisabet Navarro Cueto, candidata a Concejala por la comuna de Villa Alemana, en las elecciones municipales 2024, contra la resolución N°G1372 de veintidós de enero de dos mil veinticinco, del Director del Servicio Electoral.

La resolución aludida precedentemente rechazó la cuenta de ingresos y gastos electorales de la candidata por no haberla presentado, lo que constituye una omisión grave al artículo 50 de la Ley N°19.884, al impedir llevar a cabo el procedimiento de comprobación de la contabilidad electoral que corresponde efectuar al Servicio Electoral;

2°) Que, el reclamante solicita que se reconsidere el rechazo de la cuenta general de ingresos y gastos de la candidata y se revisen los antecedentes contables de la campaña al tenor de la información acompañada a la reclamación.

El reclamante sostiene que hubo un error involuntario en la presentación de la cuenta, pues, fue completando información en la plataforma creada al efecto por el Servicio Electoral, sin embargo, no aparece presentada;

3°) Que, en relación a la obligación de presentar la cuenta general de ingresos y gastos electorales, el artículo 47 de la Ley N°19.884, dispone: *"Dentro de los treinta días siguientes a una elección presidencial, parlamentaria, de gobernador regional o municipal, los administradores generales electorales deberán presentar al Subdirector de Control del Gasto y Financiamiento Electoral del Servicio Electoral una cuenta general de los ingresos y gastos electorales directamente*

recibidos y efectuados por el respectivo partido político.

Asimismo, y conjuntamente, deberán presentar una cuenta general de los ingresos y gastos electorales de la totalidad de los candidatos inscritos en representación del partido político correspondiente, que hubieren sido enviados por los administradores electorales.

La cuenta general de ingresos y gastos electorales deberá, además, precisar el origen de la totalidad de los ingresos y el destino de todos los gastos del partido político y candidatos respectivos, de conformidad con las anotaciones consignadas, cualquiera sea la fecha de contratación o pago efectivo de dichos gastos, y aun cuando se encuentren pendientes de pago.

Cuando resulte inaplicable lo establecido en el inciso primero por tratarse de candidatos independientes, corresponderá a sus administradores electorales presentar la cuenta general de ingresos y gastos electorales.

Respecto de los gastos señalados en el artículo 44 bis, la cuenta general de ingresos y gastos sólo podrá contener como gastos aquellos que fueron informados a la Subdirección de Control del Gasto y Financiamiento Electoral en los términos señalados en el artículo 44 bis, antes del día de la elección. Cualquier gasto no informado dentro de la fecha señalada producirá su rechazo y no podrá ser considerado en la cuenta.

La presentación de cuentas referidas en los incisos precedentes, podrá realizarse en forma electrónica, vía internet, para lo cual el Servicio Electoral oportunamente establecerá el sistema a aplicar.”;

4°) Que, a su vez, el artículo 50 inciso primero de la misma Ley, establece: *“El Director del Servicio Electoral rechazará la cuenta que, no obstante lo*

dispuesto en el artículo anterior, finalmente no se ajustare a los documentos y comprobantes acompañados o contuviere errores u omisiones graves.”;

5°) Que, de acuerdo a la normativa citada, y atendido que la elección de concejales tuvo lugar los días veintiséis y veintisiete de octubre del dos mil veinticuatro, el plazo para presentar la cuenta general de ingresos y gastos venció el diez de diciembre de dos mil veinticuatro;

6°) Que, a fojas 16 (TCE) consta certificado emitido por el Servicio Electoral de diecisiete de enero de dos mil veinticinco, en que se acredita la no presentación de la cuenta por parte del administrador electoral;

7°) Que, de los argumentos dados por el reclamante y del mérito de autos, no se logra desvirtuar los hechos y no se permite justificar en forma suficiente el incumplimiento de la normativa legal citada, consistente en no haberse presentado la cuenta;

8°) Que, conforme a las normas transcritas, este Tribunal ha arribado a la convicción que se configura, en la especie, la infracción establecida en la resolución del Servicio Electoral; y

9°) Que, en relación a lo solicitado por el reclamante, esto es, que se revise los antecedentes acompañados a la reclamación, es decir, que se le conceda un nuevo plazo para rendir la cuenta general de ingresos y gastos, tal petición resulta improcedente, dado que la concesión de prórrogas no está autorizada en la Ley.

Por estas consideraciones y citas legales, ***se rechazan*** las reclamaciones de veintinueve de enero de dos mil veinticinco, presentadas a fojas 1 y 24, por don Esteban Ignacio Parra Morales, administrador electoral de doña Kesia Elisabet Navarro Cueto, candidata a Concejala por la comuna de Villa Alemana, en las elecciones municipales 2024, contra la

TRIBUNAL CALIFICADOR DE ELECCIONES
CHILE

TCE/cgvm/gqa/CGVM/kmd

resolución N°G1372 de veintidós de enero de dos mil veinticinco, del Director del Servicio Electoral.

Regístrese, notifíquese y devuélvase.

Rol N°46-2025.-

ARTURO JOSE PRADO PUGA
Fecha: 04/03/2025

MAURICIO ALONSO SILVA CANCINO
Fecha: 04/03/2025

MARÍA CRISTINA GAJARDO HARBOE
Fecha: 04/03/2025

GABRIEL HECTOR ASCENCIO MANSILLA
Fecha: 04/03/2025

Pronunciada por los señores Ministros del Tribunal Calificador de Elecciones, don Arturo José Prado Puga, quien presidió, don Mauricio Alonso Silva Cancino, doña María Cristina Gajardo Harboe y don Gabriel Héctor Ascencio Mansilla. Causa Rol N°46-2025. Autoriza la señora Secretaria Relatora doña Carmen Gloria Valladares Moyano.

CARMEN GLORIA VALLADARES MOYANO
Fecha: 04/03/2025

Certifico que la presente resolución se incluyó en el estado diario de hoy. Santiago, 04 de marzo de 2025.

CARMEN GLORIA VALLADARES MOYANO
Fecha: 04/03/2025

BE08AF49-E6B7-4C92-BF6C-413E430F9523
Este documento incorpora una firma electrónica avanzada. Su validez puede ser consultada en www.tribunalcalificador.cl con el código de verificación indicado bajo el código de barras.